SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3349933 - MG (2026/0337602-9)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	JOAO VICTOR DIAS MOREIRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por JOÃO VICTOR DIAS MOREIRA contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, deu parcial provimento para decotar a fixação de danos morais coletivos, mantendo a condenação. Embargos infringentes posteriores foram rejeitados.

Nas razões do agravo, sustenta-se, quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, que o recurso especial não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão, com indicação de precedentes desta Corte que admitem a revaloração de fatos para afastar a incidência da súmula.

Em relação à Súmula 83/STJ, afirma-se que o precedente utilizado na decisão agravada (AgRg no RHC n. 237.678/BA) não guarda similitude fática com o caso concreto e, ademais, são apresentados julgados contemporâneos do STJ em sentido favorável à tese de ilicitude da busca domiciliar baseada apenas em denúncia anônima e elementos insuficientes, de modo a afastar o óbice.

Requer o provimento do agravo para afastar os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade e, em seguida, determinar o processamento e o provimento do recurso especial.

As contrarrazões foram oferecidas (fl. 295).

O Ministério Público Federal ofertou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial (fls. 313–316).

É o relatório.

O presente agravo não ultrapassa o juízo de admissibilidade para o exame do recurso especial, extraindo-se daquele *decisum* (fls. 265–267):

> [...] Inviável o seguimento do apelo.
>
> A pretensão do recorrente, centrada na tese de ilicitude da prova por violação de domicílio, esbarra em óbice intransponível. Isso porque para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo Tribunal de origem - que entendeu pela existência

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA60706109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/10/2026 19:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 1a428dcf-3a43-46b8-8445-50a599a3078e

de justa causa para a ação policial - seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial.

O Colegiado, soberano na análise probatória, concluiu que havia "fundadas suspeitas" para justificar o ingresso no domicílio. Confira:

[...]

Incide, portanto, em relação a tal ponto o óbice contido no enunciado da Súmula 7 do STJ.

Ademais, ainda que superado tal óbice, nota-se que o acórdão recorrido está em sintonia com um dos entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que admite a validade da busca em cenários análogos. Confira-se:

[...]

Tal cenário atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 83 do STJ.

Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n. 7/STJ, quanto à pretensão de ilicitude da prova por violação de domicílio, e n. 83/STJ, por suposta consonância do acórdão recorrido com a orientação desta Corte Superior.

Ao analisar as razões do agravo em recurso especial (fls. 277-291), constata-se impugnação insuficiente quanto à Súmula n. 83/STJ.

Ademais, não é suficiente, para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, tecer críticas genéricas à sua aplicação, sendo indispensável a indicação de precedentes recentes que infirmem o entendimento adotado ou demonstrem a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

No presente agravo, contudo, o agravante limitou-se a afirmar, de forma abstrata, a suposta conformidade de sua pretensão com a jurisprudência desta Corte, sem apresentar julgados aptos a afastar o óbice, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ.

"Precedentes proferidos em sede de habeas corpus não se prestam a funcionar como paradigma para fins de conhecimento de recurso especial, em razão da natureza e da extensão cognitiva próprias dessa ação constitucional, tampouco servem para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ." (AgRg no AREsp n. 3.079.989/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 25/5/2026).

Entretanto, embora a ilegalidade da busca pessoal não tenha sido objeto de análise das instâncias ordinárias, a hipótese é de concessão de *habeas corpus* de ofício, uma vez que não se verifica a presença das fundadas razões para a efetivação da busca pessoal, o que torna ilegal as provas dali decorrentes.

No que se refere ao tema, extrai-se do acórdão recorrido (fls. 167–172):

> [...] A partir dos depoimentos dos policiais, tanto em sede administrativa quanto judicial, verifico que o acusado se encontrava em estado de manifesta flagrância. Com efeito, reitero que o delito pelo qual o apelante foi preso é de natureza permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP, in verbis: "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".
>
> Segundo consta dos autos, conforme bem explicado pelo IRMP, **"a Polícia Militar recebeu informações de que o apelante estava realizando o comércio e a guarda de drogas em sua residência**.
>
> Os policiais **se deslocaram ao endereço da residência do recorrente para averiguar o teor da denúncia, ocasião em**

que o avistaram saindo do local na companhia de Marcos Vinícius de Oliveira, oportunidade em que os abordaram.

Os militares realizaram buscas pessoais nos dois e encontram com o apelante uma bucha de maconha.

O portão da residência do apelante estava aberto, sendo que os policiais avistaram na entrada da casa um tênis dentro do qual havia duas porções de maconha.

Diante do flagrante os policiais adentraram no imóvel e, realizadas buscas no imóvel, encontraram dentro do quarto do recorrente duas porções de maconha e uma balança de precisão".

Verifica-se que somente após a abordagem e busca pessoal no réu, ocasião em que os policias encontraram uma bucha de maconha com ele, foram realizadas buscas em sua residência, onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes, de modo que não se verifica nenhuma ilegalidade nas buscas.

Assim, pode-se afirmar que os agentes de segurança estavam amparados em fundadas suspeitas, razão pela qual procederam à busca domiciliar, sendo indiscutível a comprovação de justa causa.

É de se notar, pois, que a entrada dos policiais no domicílio do réu foi claramente justificada pela constatação de flagrante delito. Em verdade, se agissem de outro modo, os policiais incorreriam em omissão quanto ao dever a eles incumbido de combate à criminalidade.

[...]

Ora, o porte e a guarda ilegal de entorpecentes, tal como de armamentos, se tratam de crimes permanentes por excelência, portanto, autorizam e até obrigam o policial a cumprir o dever legal de entrar na casa e efetuar a prisão e a apreensão, pois é para isso que é, que funciona e existe toda a estrutura e atividade de segurança pública do Estado, em defesa do cidadão.

Sob tal lógica, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial, sendo dispensável, portanto, a apresentação de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrassem na residência, ou mesmo autorização do marador.

[...]

Desse modo, percebe-se adequação entre o caso concreto e as condições estabelecidas, também, em precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do HC 598.091. Na ocasião, aquela Corte firmou entendimento de que as diligências policiais em domicílio, quando sem mandado de busca e apreensão, devem ser precedidas de evidências que demonstram satisfatoriamente a situação de flagrante delito. No caso em tela, os elementos de convicção dos policiais foram suficientes para justificar a entrada deles no imóvel.

Os militares não forjaram a situação que levou à prisão do apelante, mas, havendo fundada suspeita, diligenciaram para que houvesse a apuração das informações obtidas e surpreenderam o acusado na prática do delito.

Com efeito, a denúncia anônima que deu origem à operação é ato prévio ao início da investigação policial e não pode viciá-la, uma vez que esta é atividade inerente e nuclear do poder estatal, podendo ser conduzida independentemente de qualquer provocação.

A regra constitucional diz respeito à expressão do pensamento, ao que não se enquadra o caso das denúncias anônimas, as quais encontram amplo fundamento constitucional, por visarem a preservação da ordem pública e garantirem, paralelamente, a incolumidade dos denunciantes, ambos objetivos fundamentais de todo o sistema da segurança pública previsto na Carta Magna.

> Dessa forma, a denúncia anônima não causa qualquer desqualificação na prova obtida. Ao contrário, expõe mais um indício da ação delituosa, mormente se através dela, que patrocinou a abordagem e revista do acusado, acabou por se constatar a situação de flagrância, estando ausente qualquer demonstração de ilegalidade na atuação policial.
>
> Logo, vê-se que os agentes policiais agiram amparados pela exceção advinda do estado flagrancial, haja vista que o apelante de fato mantinha consigo e realizava a mercancia de substâncias entorpecentes.
>
> E, uma vez caracterizado o estado de flagrância, afastada está a exigência de mandado judicial, conforme exceção do artigo 5º, inciso XI, da CF/88, e artigo 150, §3º, inciso II, do CP.

No caso, o Tribunal de origem compreendeu, a partir do contexto probatório dos autos, que a denúncia anônima especificada, seguida da apreensão de uma bucha de maconha em poder do recorrente e da visualização de duas porções no interior de um tênis na entrada da casa, configurou fundadas razões suficientes para a busca pessoal e legitimou, em sequência, o ingresso domiciliar sem mandado, sob o argumento de flagrante em crime permanente.

Na presente hipótese, é possível extrair do acórdão recorrido que os policiais militares não indicaram motivação clara para a abordagem ou em que, de fato, consistiu a "atitude suspeita" apontada, tendo se baseado tão somente em denúncia anônima.

A jurisprudência desta Corte, quanto à realização de busca pessoal, consagra que é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito para que esteja autorizada a medida invasiva.

É de se observar que a jurisprudência desta Corte aduz que a denúncia anônima, por si só, não é suficiente à realização da busca pessoal sem a presença de diligência investigativa prévia, como bem observado, inclusive, no parecer ministerial (fls. 315-316):

> [...] Apesar de a denúncia anônima especificar o nome e endereço do agravante, não se verificam circunstâncias legítimas a justificar a busca pessoal do acusado. O que se observa é que os policiais chegaram ao local e o avistaram conversando com um indivíduo e então realizaram a abordagem que, na sequência, culminou no ingresso em domicílio.
>
> Como deixou claro o voto vencido, conversar com pessoas não é indício de prática criminosa (e-STJ fl. 193). A referida denúncia anônima, ainda que tenha especificado o nome e endereço do agravante, justificaria uma ação policial, no sentido de os agentes se deslocarem até o local e aguardarem alguma movimentação suspeita, como um entra e sai de pessoas, ou uma fuga do acusado ao avistar os policiais, o que não ocorreu.
>
> Dessa forma, não há indicação de fundadas razões que tenham justificado a abordagem policial realizada. Ausente a comprovação da fundada suspeita, as provas obtidas pela busca pessoal são ilícitas, bem como as demais dela decorrentes.
>
> Além disso, a quantidade de droga apreendida (116g de maconha) não se mostra expressiva, sendo plenamente compatível com o uso para consumo próprio.
>
> Diante do exposto, o parecer deste Órgão é pelo conhecimento e provimento do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

Assim, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal que antecedeu a diligência domiciliar, ficam igualmente comprometidas as provas obtidas no

interior da residência, por derivarem diretamente de atuação policial ilícita. Nesse sentido:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Recurso especial interposto pela defesa visando à nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita. A defesa alega que as provas resultantes dessas diligências são ilícitas, e que, como consequência, devem ser desconsideradas para efeito de condenação, acarretando a absolvição do recorrente.
>
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
>
> 2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, realizadas com fundamento em denúncia anônima e sem a demonstração de fundada suspeita, configuram prova ilícita, ensejando a absolvição do réu.
>
> III. RAZÕES DE DECIDIR
>
> 3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por sua vez, deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, aplicáveis apenas em situações de flagrante delito com evidências concretas e objetivas.
>
> 4. No caso, a abordagem policial e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com base apenas em denúncia anônima e em comportamento do réu que não apresentou elementos concretos suficientes para caracterizar fundada suspeita, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.
>
> **5. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que corroborem sua veracidade, não constitui motivo justificador para a realização de busca pessoal ou domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por essas diligências, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas da atuação policial ilegal.**
>
> 6. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade do delito, justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
>
> IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
>
> (REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Pelo exposto, não conheço do agravo recurso especial; concedo *habeas corpus* de ofício para absolver JOAO VICTOR DIAS MOREIRA, com esteio no art. 386, II, do CPP.

Comunique-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 28 de outubro de 2026.

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA60706109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/10/2026 19:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 1a428dcf-3a43-46b8-8445-50a599a3078e

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA60706109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/10/2026 19:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 1a428dcf-3a43-46b8-8445-50a599a3078e